

Seehofers Schweigen zum Asylplan der EU; Die Kommission will ihrem neuen Vorschlag zufolge Asylbewerbern Sozialleistungen nicht streichen, wenn sie Anträge in m....

Seehofers Schweigen zum Asylplan der EU; Die Kommission will ihrem neuen Vorschlag zufolge Asylbewerbern Sozialleistungen nicht streichen, wenn sie Anträge in mehreren Ländern stellen. Für die Bundesrepublik ist das aber ein entscheidender Punkt

Die Welt

Montag 5. Oktober 2020

Copyright 2020 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 5; Ausg. 232

Length: 1412 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Die Frage trifft den Kern der Migrationspolitik in Deutschland. Es geht darum, wie die Bundesrepublik unerlaubte Zuwanderung tatsächlich eindämmen kann, ohne ihre Grenzen zu den Nachbarstaaten in der Europäischen Union zu kontrollieren. Der neue Plan der EU-Kommission für ein gemeinsames europäisches Asylsystem bleibt die Antwort schuldig.

Deutschland soll demnach auch künftig für aus anderen EU-Ländern illegal weiterreisende Asylbewerber zuständig sein - sobald die Frist für eine Überstellung zurück in die EU-Partnerstaaten verstrichen ist. In der Regel also nach einem halben Jahr.

Was ist jetzt zu tun? Eigentlich hat Deutschland Gesetze, die regeln, wer zuwandern darf. Aus zwei Gründen verzeichnet die Bundesrepublik aber seit vielen Jahren eine starke illegale Zuwanderung: Erstens bewacht Deutschland seine Grenzennur stichprobenhaft und kann deshalb illegale Einreisen meist nicht verhindern - sondern sie überwiegend erst feststellen, wenn sie schon passiert sind. Zweitens dürfen unerlaubt eingereiste Ausländer in der Regel Asylanträge in Deutschland stellen, auch wenn sie vorher in einem anderen EU-Staat Asyl beantragt hatten oder dort sogar schon abgelehnt oder anerkannt worden waren.

Zwar werden diese Asylanträge in Deutschland zunächst meist als unbegründet abgelehnt. Aber weil die Überstellungen in die zuständigen Staaten nur selten gelingen - beispielsweise weil Gerichte Menschenrechtsbedenken haben oder ein Kind geboren wurde - wird Deutschland doch meist zuständig.

Denn: Das bestehende EU-Asylsystem schreibt vor, dass die Zuständigkeit nach sechs Monaten ohne Überstellung (in Ausnahmen nach 18 Monaten) auf den Staat des aktuellen Aufenthalts übergeht. Deutschland muss dann ein ganz normales Asylverfahren durchführen.

Seehofers Schweigen zum Asylplan der EU; Die Kommission will ihrem neuen Vorschlag zufolge Asylbewerbern Sozialleistungen nicht streichen, wenn sie Anträge in m....

Um aus dieser Lage herauszukommen, gibt es im Prinzip zwei Hauptstrategien: zum einen die klassische nationale Methode, nämlich die Verhinderung der unerlaubten Einreisen von Asylbewerbern, die schon in sicheren Staaten sind. Dazu hatte die CSU vor zwei Jahren den Versuch unternommen, einen solchen Schritt in der schwarz-roten Koalition durchzudrücken - vergeblich. Inzwischen bereuen die treibenden Kräfte von damals, Horst Seehofer und Markus Söder, ihren konfliktreichen Vorstoß für Zurückweisungen, der am Widerstand Angela Merkels (CDU) und der SPD scheiterte.

Die andere Hauptstrategie wäre eine europäische Lösung des Problems in Form eines neuen EU-Asylsystems, das neben anderen Maßnahmen auch die entscheidenden Anreize für illegale Migration innerhalb Europas beseitigen würde. Diesen Weg hat die Bundesregierung eingeschlagen. Innenminister Seehofer wirkt seit einem Jahr auf eine solche fundamentale Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) hin.

Gegenüber der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten warb er mit einem von seinem Haus erarbeiteten Plan dafür, dass "Unterkünfte und Sozialleistungen" künftig "ausschließlich im zuständigen Mitgliedstaat" gewährt werden dürfen. Wer in ein anderes Land weiterreist und dort einen weiteren Asylantrag stellt, würde als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt, dürfte dagegen nicht mehr klagen und würde ohne kompliziertes Verfahren und Zuständigkeitsprüfung in den Staat überstellt, der ihm zugewiesen wurde und der "ewig zuständig" bliebe.

Mit dieser Vorgehensweise, so die Hoffnung, könne gleichzeitig das Europa der unkontrollierten Grenzen erhalten bleiben - aber trotzdem die illegale Migration unter Berufung auf das Asylrecht bekämpft werden.

Doch bisher sieht es nicht danach aus, als ob der Plan aufgehen könnte: Denn als die EU-Kommission Ende September ihren Vorschlag für ein neues EU-Asylsystem vorstellte, fehlten die entscheidenden Verschärfungen. Zwar geht die Kommission - nur sie darf EU-weite Gesetze vorschlagen - in dem mehr als 300-seitigen Reformplan mehrmals auf das Problem der Verhinderung der "unautorisierten Weiterreise" ein. In Artikel 9 wird etwa eine ausdrückliche Pflicht zum Verbleib im zuständigen Staat festgeschrieben. Überstellungsverfahren sollen gestrafft und Klagefristen verkürzt werden, vor allem soll ein unerlaubt weiterreisender Asylbewerber "angemessene materielle Konsequenzen" tragen müssen.

Doch das klingt strenger, als es ist. Denn gekürzte Sozialleistungen gelten nur für den Zeitraum des Überstellungsverfahrens, das in der Regel nach einem halben Jahr abgeschlossen sein muss, so wie es heute auch schon der Fall ist. Danach würde Deutschland auch künftig wieder zuständig. Dies steht in Artikel 35 der Managementverordnung des Kommissionsvorschlags: "Die Überstellung" soll "so schnell wie möglich" ausgeführt werden, "spätestens aber sechs Monate, nachdem der zuständige Staat die Überstellungsbenachrichtigung bestätigt" hat.

Zwei Ausnahmen gibt es: Zum einen kann "diese Frist auf maximal ein Jahr ausgedehnt werden, falls die zu überstellende Person sich in Haft befindet". Und zweitens kann der Fristablauf unterbrochen werden, falls die Überstellung wegen Untertauchens platzt. Dann könne "die verbliebene Zeit der Sechs-Monats-Frist zur Überstellung genutzt werden, sobald die Behörden wieder Zugriff auf den Asylbewerber haben".

Im zweiten Absatz wird klargestellt: "Wenn die Überstellung nicht innerhalb dieser Fristen stattfindet, wird der zuständige Staat von seiner Rücknahmepflicht entbunden, und die Zuständigkeit geht auf den Mitgliedstaat über, der die Überstellungsbenachrichtigung gesendet hat."

Weil diese Regelungen weit hinter den ursprünglichen Wünschen der Bundesregierung zurückbleiben, will die Unionsfraktion versuchen, noch auf die weiteren Verhandlungen zwischen Kommission, EU-Parlament und dem Rat der Staats- und Regierungschefs Einfluss zu nehmen.

Thorsten Frei, der für Migration zuständige Fraktionsvize der Union, sagte im WELT-Interview: "Ich kann in dem Vorschlag der EU-Kommission bislang keine umfassend überzeugende Antwort auf die Herausforderungen der Sekundärmigration erkennen." Laut dem aktuellen Vorschlag der Kommission blieben "die Anreize für eine unerlaubte Weiterwanderung" bestehen. "Denn der Zielstaat soll letztlich doch Sozialleistungen gewähren und wird nach Ablauf einer bestimmten Frist für das Asylverfahren zuständig."

Seehofer's Schweigen zum Asylplan der EU; Die Kommission will ihrem neuen Vorschlag zufolge Asylbewerbern Sozialleistungen nicht streichen, wenn sie Anträge in m....

Auch der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg (CDU), forderte Nachbesserungen an dem Kommissionsvorschlag: "Mitgliedstaaten, die einmal für Bewerber zuständig geworden sind, müssen dauerhaft zuständig bleiben. Anspruch auf Sozialleistungen darf es dann nur in diesen Staaten geben."

Seehofer verlor in mehreren öffentlichen Auftritten seit der Präsentation des Kommissionsvorschlags bisher kein Wort der Kritik, dass harte Maßnahmen gegen die illegale Weiterwanderung in dem Papier fehlen. In seinem Umfeld wird dies auch so gedeutet, dass der Bundesinnenminister den übrigen Staaten Kompromissfähigkeit demonstrieren wolle. Und zwar um die Chancen zu erhöhen, dass sich die EU-Staaten in diesem Jahr tatsächlich auf wesentliche Elemente eines neuen gemeinsamen Asylsystems einigen können, das dann im ersten Halbjahr 2021 zu geltendem Recht in Europa werden könnte.

Seehofer wolle unbedingt eine Einigung, auch wenn viele Fragen ungelöst blieben, sagen mehrere Personen, die sich regelmäßig mit ihm austauschen, in Gesprächen mit WELT. Vor allem ist ihm demnach wichtig, dass am Ende alle Staaten zustimmen, möglichst viele Asylanträge mit geringer Erfolgschance - das ist die Mehrheit - schon an den Außengrenzen zu bearbeiten und die Abgelehnten möglichst direkt von dort abzuschieben.

Damit dies auch nur teilweise gelingt, bedürfte es begleitend einer echten "europäischen Kraftanstrengung" bei der Rückführung mit milliardenschweren Anreizen und massivem diplomatischem Druck auf die Herkunftsländer, die alle bisherigen Anstrengungen um ein Vielfaches übertreffen müssten.

Falls es hier tatsächlich zu einem Durchbruch kommen sollte - bisher wird nur ein kleiner Bruchteil abgelehnter Asylbewerber abgeschoben - , würde "automatisch" auch die unerlaubte Weiterwanderung innerhalb Europas nach Deutschland stark abnehmen. Und zwar weil mittelfristig insgesamt viel weniger Nichtschutzberechtigte unerlaubt in die EU reisen würden, sobald sich das gestiegene Abschiebungsrisiko herumgesprochen hätte.

Falls es aber bei der Abschiebung wenig Fortschritte geben sollte und zudem beim Kampf gegen die unerlaubte Weiterwanderung nicht nachgeschärft würde, dürfte das neue EU-Asylsystem, wenn es denn überhaupt beschlossen wird, Deutschland genauso wenig helfen wie das bestehende.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Migranten aus dem zerstörten Flüchtlingslager Moria warten auf die Registrierung in einem neuen Camp

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: EUROPÄISCHE UNION (95%); EINWANDERUNG (92%); INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSORGANISATIONEN (90%); POLITISCHES ASYL (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); ILLEGALE EINWANDERER (89%); POLITIK (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); MINISTER &

Seehofers Schweigen zum Asylplan der EU; Die Kommission will ihrem neuen Vorschlag zufolge Asylbewerbern Sozialleistungen nicht streichen, wenn sie Anträge in m....

STAATSEKRETÄRE (79%); DEUTSCHE BUNDESKANZLER (78%); GERICHTSPROZESSE (77%);
INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (77%); GESETZGEBUNG (75%); MENSCHENRECHTE (72%)

Person: HORST SEEHOFER (93%); ANGELA MERKEL (79%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (98%); EUROPA (93%); DEUTSCHLAND (90%)

Load-Date: October 5, 2020

End of Document